

1500152-72.2021.8.26.0572

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renê José Abrahão Strang

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2035627/2021 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 16096363 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA

BARRA, 147/21/468 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 2035627 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

2ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, s/n, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500152-72.2021.8.26.0572 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500152-72.2021.8.26.0572

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2035627/2021 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 16096363 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA

BARRA, 147/21/468 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 2035627 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM

BARRA, 147/21/468 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de ALAN HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS e BIANCA ROSALINA RIBEIRO, denunciando-os como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a inicial, traziam consigo substância entorpecente destinada ao comercio, sem autorização legal.

Denúncia foi recebida.

Citado, os réus ofereceram defesa.

Em juízo, ouviram-se testemunhas

Os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público opinou pela procedência do pedido.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado ou, em caso de condenação, pena no patamar mínimo, regime de cumprimento de pena diverso do fechado, substituição de pena e recurso em liberdade.

É o relatório.

Decido.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade veio demonstrada pelo laudo de fls. 108/109.

Já autoria também restou demonstrada.

De fato, as testemunhas disseram que havia denúncias de que Alan estaria vinda da cidade de Guaira/SP, com sua namorada, na posse de entorpecente destinado à venda.

Ainda segundo prova testemunhal, Alan e sua namorada foram surpreendidos dentro de um veículo, sendo que com ele havia uma balança de precisão, dinheiro e um celular. Com ela, foram achadas 31 porções de maconha, momento em que ela admitiu que as guardava a pedido dele.

Também segundo prova testemunhal, Alan é conhecido nos meios policiais e na ocasião confessou os fatos.

Se não bastasse, o motorista do veículo em que estavam afirmou em juízo ter visto a aludida confissão.

Sem prejuízo, o relato dos réus é contraditório entre si e diverge do que disseram em sede policial. Ou seja, sem credibilidade alguma.

Em suma, por tudo o que foi dito, fica claro que os réus praticaram o delito narrado na denúncia.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, a condenação é de rigor.

Por oportuno, a ré admitiu transportar a droga em favor do acusado, o que, por si só, tipifica do crime em questão.

DOSIMETRIA DA PENA.

ALAN HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS.

Fixo a pena base no mínimo legal, considerando que as condições do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu.

Sem agravantes ou atenuantes.

Sem causa de aumento ou de diminuição de pena.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 33§4º, da Lei 11.343/06, uma pela folha de antecedentes do réu, verifica-se que ele dedica-se à atividade criminosa.

BIANCA ROSALINA RIBEIRO.

Fixo a pena base no mínimo legal, considerando que as condições do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu.

Sem agravantes ou atenuantes.

Sem causa de aumento de pena.

Diminuo a pena em 1/6, nos termos do artigo 33§4º, da Lei 11.343/06.

Diminuo a pena em 1/6, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Total: 4 anos e 2 meses de reclusão, mais 485 dias multa em seu valor mínimo.

Pena diminuída no mínimo em razão da quantidade da droga encontrada.

Histórico criminal do réu na vara da infância não indica atividade criminosa, uma vez que menor de idade não pratica propriamente crime.

Isto posto, julgo procedente o pedido e condeno ALAN HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS e BIANCA ROSALINA RIBEIRO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, respectivamente, a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa em seu valor mínimo, e a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mais 416 dias multa (quatrocentos e dezesseis) dias multa em seu valor mínimo.

Fixo regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, b, do Código Penal.

Lembro que o chamado tráfico privilegiado não é considerando hediondo, conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há óbice à aplicação de regime diverso do fechado.

Sem substituição de pena, considerando a quantidade da sanção aplicada.

Considerando que foi fixado regime diverso do fechado e que o acusado não pode ter seu regime provisório mais grave do que o fixado em sentença, eventual recurso solto.

Determino a perda do dinheiro e dos objetos apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Expeça-se alvará de soltura.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, 04 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA